

1501688-59.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: Vara da Comarca de Araçatuba

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... terceiros, ou seja, para os fins de tráfico ilícito de entorpecentes, crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Em resposta ao quarto quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o réu.

3ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que, no mesmo contexto fático, era guardada na residência situada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

FORO DE ARAÇATUBA

1ª Vara das execuções criminais e
anexo do JÚRI

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Vila São Paulo, Araçatuba/SP

Fone: (18) 3623-5710 - Ramal 257 - E-mail: aracatubajuri@tjsp.jus.br

Sentença | Plenário do Júri | Autos nº 1501688-59.2020.8.26.0603 | Lauda de SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501688-59.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2294280/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14885304 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11663/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2294280 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 11663/20/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE AZEVEDO MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

FELIPE AZEVEDO MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, artigo 16, § 1º, inciso IV, e artigo 12, "caput", ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) porque, segundo consta na denúncia, no dia 25 de novembro de 2020, por volta de 17h30min., na Rua Argenor Pimentel Fialho, nº 113, Bairro Ezequiel Barbosa, neste município e comarca de Araçatuba/SP, o acusado, por motivo torpe, tentou matar Luis Flávio Fernandes, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta também que, na mesma data, o acusado guardava 76 (setenta e seis) microtubos de cocaína, pesando 51,80 gramas, na residência situada na Rua Luís de Camões, nº 60, Bairro Guanabara, neste município e comarca de Araçatuba/SP, bem como guardava 01 (uma) porção de "crack", pesando 15,68 gramas, na residência situada na Rua Luis Ferreira Gomes, nº 204, Bairro Beatriz, neste município e comarca de Araçatuba/SP, prontas para a entrega e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas estas que são capazes de ensejar a dependência física e psíquica de seus usuários.

Consta ainda que, no mesmo contexto fático, na residência situada na Rua Luis Ferreira Gomes, nº 204, Bairro Beatriz, neste município e comarca de Araçatuba/SP, o acusado possuía a arma de fogo pistola, da marca Glock, calibre 380, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias fáticas, o acusado mantinha sob sua guarda 26 (vinte e seis) cartuchos calibre 380, na residência situada na Rua Luis Ferreira Gomes, nº 204, Bairro Beatriz, neste município e comarca de Araçatuba/SP, bem como mantinha sob sua guarda 04 (quatro) cartuchos calibre 22, na residência situada na Rua Luís de Camões, nº 60, Bairro Guanabara, neste município e comarca de Araçatuba/SP, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mais, fica mantido o relatório de fls. 592/593.

Nesta oportunidade, o réu foi julgado pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Fundamento com base nos quesitos respondidos pelos Jurados (quesitos anexos).

1ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que em 25 de novembro de 2020, por volta de 17h30min., na Rua Argenor Pimentel Fialho, nº 113, Bairro Ezequiel Barbosa, neste município e comarca de Araçatuba/SP, a vítima Luis Flávio Fernandes foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo a lesão corporal de natureza leve descrita nos laudos periciais de fls. 168/169 e 315/316, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado foi o autor do disparo de arma de fogo que provocou a lesão na vítima, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o réu.

Em resposta ao quarto quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o

réu praticou o crime por motivo torpe, uma vez que decidiu vingar-se da vítima por acreditar que Luis Flávio Fernandes o teria furtado (Código Penal, artigo 121, § 2º, inciso I).

2ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que, no mesmo contexto fático, eram guardados na residência situada na Rua Luís de Camões, nº 60, Bairro Guanabara, em Araçatuba/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 76 (setenta e seis) microtubos plásticos contendo 51,80 gramas de cocaína, conforme laudos de exame químico-toxicológico de fls. 28 e 170/172, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado guardava as substâncias entorpecentes descritas no 1º quesito, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que as drogas descritas no 1º quesito se destinavam à entrega e fornecimento para consumo de terceiros, ou seja, para os fins de tráfico ilícito de entorpecentes, crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Em resposta ao quarto quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o réu.

3ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que, no mesmo contexto fático, era guardada na residência situada na Rua Luis Ferreira Gomes, nº 204, Bairro Beatriz, em Araçatuba/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) porção de "crack" contendo 15,68 gramas de cocaína, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 29 e 165/167, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado guardava a substância entorpecente descrita no 1º quesito, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que a droga descrita no 1º quesito se destinava à entrega e fornecimento para consumo de terceiros, ou seja, para os fins de tráfico ilícito de entorpecentes, crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Em resposta ao quarto quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o réu.

4ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que, no mesmo contexto fático, na residência situada na Rua Luis Ferreira Gomes, nº 204, Bairro Beatriz, em Araçatuba/SP, foi possuída arma de fogo com numeração suprimida, consistente em pistola da marca Glock, calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 181/183, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado possuía a arma de fogo acima descrita, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o

réu.

5ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que, no mesmo contexto fático, na residência situada na Rua Luis Ferreira Gomes, nº 204, Bairro Beatriz, em Araçatuba/SP, eram mantidas sob a guarda 26 (vinte e seis) munições de uso permitido, calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 181/183, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado mantinha sob sua guarda as munições acima descritas, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o réu.

6ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que, no mesmo contexto fático, na residência situada na Rua Luís de Camões, nº 60, Bairro Guanabara, em Araçatuba/SP, eram mantidas sob a guarda 04 (quatro) munições de uso permitido, calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 187/189, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado mantinha sob sua guarda as munições acima descritas, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o réu.

Desta feita, reconhecido pelos senhores jurados que o acusado cometeu os crimes descritos no artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, artigo 16, § 1º, inciso IV, e artigo 12, "caput", ambos da Lei nº 10.826/2003.

Atendendo à soberana decisão dos senhores jurados, passo a dosar a pena do acusado, o que faço nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Quanto ao delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, assevero que a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso I (crime praticado por motivo torpe) será utilizada para enquadrar a pena nas margens do artigo 121, § 2º, do Código Penal.

1) Analisando os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não ostenta condenações criminais aptas a gerarem maus antecedentes (fls. 402/406 e 409). Nada há a valorar acerca da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime já foram consideradas para a configuração da figura qualificada do delito. A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Por tais parâmetros, fixo a pena-base no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão.

2) Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a se aplicar, permanecendo a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão.

3) Na terceira etapa, observo que o crime foi cometido na modalidade tentada. Desta maneira, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Diminuo a pena na proporção de 3/5 (três quintos), em razão do iter criminis percorrido. A diminuição máxima se daria nos casos de tentativa branca, quando não há lesão à vítima. Por sua vez, a diminuição mínima ocorreria quando há prova de grave perigo de morte do ofendido, chegando muito próximo da consumação, o que não ficou evidenciado. Consta dos autos que Luís Flávio Fernandes foi vítima de disparos de arma de fogo, sendo atingido por apenas um projétil no ombro esquerdo, sofrendo lesão corporal de natureza leve, conforme laudos periciais de fls. 168/169 e 315/316, bem como os relatos colhidos em plenário. Verifica-se que a lesão não lhe causou sequelas, encontrando-se com a mobilidade preservada no membro superior esquerdo. Por tais parâmetros, a diminuição em 3/5 é a que se mostra mais razoável no caso concreto, resultando a pena em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Torno definitiva a pena acima imposta, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Quanto aos delitos previstos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente, anoto que a imputação da prática de dois crimes de tráfico de drogas atribuída ao acusado não implica no reconhecimento do concurso material entre os delitos, na medida em que, embora incontroverso que ele guardava 76 (setenta e seis) microtubos de cocaína na residência situada na Rua Luís de Camões, nº 60, Bairro Guanabara, bem como 01 (uma) porção de "crack" na residência situada na Rua Luís Ferreira Gomes, nº 204, Bairro Beatriz, ambos para fins de tráfico, é igualmente incontroverso que tais apreensões se deram no mesmo contexto fático, conforme consta na própria denúncia, razão pela qual deve ser reconhecida a hipótese de crime único, mormente em razão da natureza permanente do delito.

1) No tocante às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, tenho que o réu é primário e não ostenta condenações criminais aptas a gerarem Maus antecedentes (fls. 402/406 e 409), nada havendo nos autos que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

2) Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3) Na terceira etapa, ausentes também causas de aumento de pena ou de diminuição a se aplicar. Inviável, no presente caso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado foi preso em flagrante no curso de diligências que o relacionavam à prática de homicídio qualificado na forma tentada, com considerável quantidade de drogas e apetrechos comumente utilizados para a mercancia ilícita – pacote lacrado contendo 1.000 (um mil) pinos de eppendorfs vazios, uma balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha (fls. 178/180), caderneta com anotações de pesos, valores e nomes de pessoas e R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15/17) – bem como na posse de arma de fogo com numeração suprimida – artefato diverso do que foi utilizado no crime de homicídio, repisa-se – e diversas munições de calibres variados (fls. 181/183 e 187/189), tudo a demonstrar a relação do réu com a criminalidade e dedicação às atividades criminosas.

Ressalta-se que a quantidade de drogas apreendidas – 76 (setenta e seis) microtubos plásticos contendo 51,80 gramas de cocaína e 01 (uma) porção de "crack" contendo 15,68 gramas de cocaína – droga que pode resultar, como cediço, em maior quantidade

quando fracionada e misturada com outras substâncias - indica de forma cristalina que o acusado estava envolvido com o submundo do crime, devendo ser considerada justamente para diferenciar um "traficante eventual" daquele que se dedica habitualmente às atividades ilícitas, em que o potencial lesivo da traficância é maior.

Nesse sentido:

"Apelação criminal - Tráfico de drogas e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei 10.826/03, em regime inicial fechado. Recurso Ministerial buscando o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais. (...) De rigor a condenação. Dosimetria - Penas-base fixadas no mínimo legal - Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, a qual deixou de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal em observância à Súmula n. 231, do C. STJ - Na terceira fase, afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do caso concreto a indicar que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Recurso Defensivo improvido. Recurso Ministerial provido, para afastar o redutor de pena previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas." (TJ/SP; Apelação Criminal nº 0000332-12.2018.8.26.0559; Relator(a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020, g.n.).

Com efeito, torno definitiva a pena acima imposta, de 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Quanto ao delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

1) No tocante às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, tenho que o réu é primário e não ostenta condenações criminais aptas a gerarem maus antecedentes (fls. 402/406 e 409), nada havendo nos autos que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

2) Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por ter o réu confessado o delito em questão. Contudo, a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal, devendo permanecer inalterada, em 03 (três) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa.

3) Na terceira etapa, ausentes também causas de aumento de pena ou de diminuição a se aplicar, razão pela qual torno definitiva a pena acima imposta para o delito em questão.

Quanto ao delito previsto no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003.

Inicialmente, anoto que a imputação da prática de dois crimes de posse irregular de munições de uso permitido atribuída ao acusado não implica no reconhecimento do concurso material entre os delitos, na medida em que, embora incontroverso que ele mantinha sob sua guarda 26 (vinte e seis) cartuchos calibre 380, na residência situada na Rua Luis Ferreira Gomes, nº 204, Bairro Beatriz, e 04 (quatro) cartuchos calibre 22, na residência situada na Rua Luís de Camões, nº 60, Bairro Guanabara, ambos os endereços neste município e comarca de Araçatuba/SP, é igualmente

incontroverso que tais apreensões se deram no mesmo contexto fático, conforme consta na própria denúncia, razão pela qual deve ser reconhecida a hipótese de crime único.

1) No tocante às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, tenho que o réu é primário e não ostenta condenações criminais aptas a gerarem maus antecedentes (fls. 402/406 e 409), nada havendo nos autos que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

2) Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3) Na terceira etapa, ausentes também causas de aumento de pena ou de diminuição a se aplicar, razão pela qual torno definitiva a pena acima imposta para o delito em questão.

Por fim, aplica-se ao presente caso o concurso material de crimes, uma vez que se trata de infrações penais autônomas, com objetos jurídicos diversos, nos termos do que prevê o artigo 69 do Código Penal, razão pela qual as penas acima fixadas devem ser somadas, resultando as reprimendas em 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de multa no valor de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, executando-se primeiro a pena de reclusão (artigo 69, "caput", parte final, do Código Penal).

O réu cumprirá a reprimenda de reclusão em regime inicial fechado e de detenção em regime inicial aberto, pois a quantidade das penas impostas recomenda tal fixação (artigo 33, § 2º, alínea "a" e "c", e § 3º do Código Penal).

Inviável a substituição da pena corporal de reclusão por pena restritiva de direitos, ante a vedação expressa do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Também não é cabível suspensão condicional da pena (sursis), uma vez que a pena final exaspera dois anos, nos termos do artigo 77, "caput", do mesmo diploma legal.

De igual modo, também incabível a substituição da pena corporal de detenção por pena restritiva de direitos, ou ainda, a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), por vedação expressa do § 1º, do artigo 69 do Código Penal, uma vez que fixada pena privativa de liberdade em regime fechado, não suspensa, por outros crimes na mesma sentença. Registre-se, ainda, que a soma das penas privativas de liberdade no caso concreto (12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 01 ano de detenção, totalizando mais de 13 anos), exasperam 04 (quatro) e 02 (anos), respectivamente, nos termos do artigo 44, inciso I, e artigo 77, "caput", ambos do Código Penal.

Por fim, também incabível em sede de sentença condenatória a aplicação da Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça e artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o Juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração e progressão do sentenciado para regime mais benéfico, porquanto não se têm nos autos informações aptas a embasar decisão segura a respeito da real situação carcerária do condenado, impedindo a análise do requisito subjetivo. E, com a prolação da presente sentença, a detração já poderá ser requerida perante o Juízo da execução, mesmo se tratando de guia de recolhimento provisória, conforme será determinada a expedição.

DECIDO.

Ante o exposto, em obediência ao soberano veredicto dos Senhores Jurados, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público e CONDENO o acusado FELIPE

AZEVEDO MOREIRA, qualificado nos autos, às penas de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de multa no valor de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, artigo 16, § 1º, inciso IV, e artigo 12, "caput", ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), executando-se primeiro a pena de reclusão (art. 69, "caput", parte final, do CP).

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo no cárcere, sendo que nesta data foi condenado à pena privativa de liberdade de reclusão e nada alterou as circunstâncias que ensejaram sua segregação cautelar. Continuam presentes, pois, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, para garantir que o réu não fuja, uma vez que a pena aplicada se deu em regime inicial fechado. Por fim, há de se assegurar a garantia da ordem pública, ante o risco de reincidência e a gravidade dos crimes praticados.

Serve a presente sentença como ofício de recomendação a ser encaminhado ao estabelecimento prisional onde o réu se encontra preso. Expeça-se guia de recolhimento provisória/definitiva.

DECLARO o perdimento da quantia apreendida nos autos (R\$ 1.300,00 - fl. 113) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que inerente ao crime de tráfico praticado pelo sentenciado, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Publicada em Plenário, saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Araçatuba, 02 de fevereiro de 2022.

DANILO BRAIT
Juiz Presidente
do Tribunal do Júri

Dr. Promotor de Justiça:

Dr. Defensor:

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA